

M Heinz

Objet : Etude Géotechnique – Construction d'une piscine 406 chemin de la grange - Verfeuil

Nos réf. : EP 26-7985-34-G2AVP/PRO

Vos réf. : nc.

Saint Jean de Védas, le 04 septembre 2026

PROPOSITION D'ETUDE TECHNIQUE ET FINANCIERE

CONTEXTE D'ETUDE

Le présent devis concerne la construction d'une piscine sur une parcelle sise au 406 chemin de la grange sur la commune de Verfeuil.

Nous avons notés que la parcelle était susceptible d'avoir fait l'objet de remblais, raison pour laquelle nous intégrons la réalisation d'un forage avec essais pressiométriques, pour dimensionner des micropieux le cas échéant.

RECONNAISSANCE ET INTERPRETATION

Le programme est établi dans le respect de la NF P94-500 de novembre 2013.

Mission d'Investigations Géotechniques

« La prestation d'investigations géotechniques comprend l'exécution de sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire, mesures géophysiques, selon un programme défini au préalable dans le cadre d'une mission type d'ingénierie géotechnique. Elle se conclut par un compte rendu factuel donnant les coupes des sondages, les procès-verbaux d'essais in situ et en laboratoire, les résultats des mesures. Cette prestation d'investigations géotechniques ne comprend ni étude ni conseil (en particulier pour l'exploitation de ce compte-rendu factuel) ».

Dans le cadre de cette mission nous réaliserons le programme suivant :

- **2 à 3 sondages à la pelle mécanique** jusqu'à 2,3 m de profondeur afin de déterminer la nature géologique des sols, le contexte hydrogéologique superficiel et de permettre le prélèvement d'échantillons.
- **2 sondages pénétrométriques** au pénétromètre dynamique lourd normalisé de 6,0 m de profondeur ou refus prématuré afin de déterminer la résistance de pointe des sols.
- **1 sondages destructifs à la tarière ou au taillant** diam 63 mm de 10,0 m de profondeur, afin de reconnaître la nature des sols en présence et de permettre la réalisation de mesures mécaniques.
- **5 essais pressiométriques** (conforme à la norme NF P 94-110), répartis sur toute la hauteur dans un des sondages destructifs. Ces essais permettront de définir le module d'élasticité pressiométrique ainsi que la pression limite des sols, nécessaires au prédimensionnement des fondations (NF P94-261 – NF P94-262) et des dallages (DTU 13.3).

Etude Géotechnique de Conception (G2)

Au stade actuel du projet, nous vous proposons de réaliser une mission G2 – phase Avant-Projet.

« Cette phase Avant-projet, contribue à la mise au point de l'AVP ou de l'APD de l'ouvrage pour la part des ouvrages géotechniques. Elle permet d'une part d'affiner le modèle géologique et le contexte géotechnique, d'autre part de mieux identifier, en fonction de l'ouvrage projeté, les risques géotechniques et de réduire les conséquences des risques géotechniques importants en cas de survenance. Elle définit les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables pour les ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et des voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants) et identifie les contraintes liées aux phases provisoires de travaux. Elle fournit une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et une première approche des quantités. Elle conclut sur la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des risques géotechniques. Le rapport produit à l'issue de cette phase sert de donnée d'entrée pour la phase suivante »

- **Rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte** au stade de l'avant-projet donnant :

- une analyse du contexte géotechnique et des études géotechniques existantes (G1, G5)
- la réalisation d'une première approche du modèle géologique local et du contexte hydrogéologique
- une première approche de la Zone d'Influence Géotechnique (ZIG)
- une première définition des caractéristiques géotechniques importantes
- l'analyse du contexte de liquéfaction sous séisme
- le mode de terrassement envisageable
- la définition des conditions générales de réemploi des matériaux
- les principes généraux des sujétions d'exécution
- la définition de nécessité de mise en place de soutènement ou d'adaptation des pentes
- la définition des principes de fondation des ouvrages (type de fondations, sol d'assise, amélioration des sols)
- une première estimation des contraintes et tassements, capacité portantes
- la faisabilité des niveaux bas (dallages, dalles, principe de constitution des formes, amélioration des sols)

Etape 2 : Etude Géotechnique de conception (G2 – phase PRO)

La phase Projet PRO, qui contribue à la mise au point du Projet de l'ouvrage pour la part des ouvrages géotechniques. Elle définit les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier). Elle établit les notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et des voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement niveau projet de ces ouvrages, les valeurs seuils et une approche des quantités. Si nécessaire, elle donne les principes de maintenance des ouvrages géotechniques.

Le dossier produit à l'issue de cette phase définit techniquement les ouvrages géotechniques. Il sert de base à l'élaboration du DCE.

- **Rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte** au stade projet donnant :

- une analyse du contexte géotechnique et des études géotechniques existantes (G1, G2 AVP, G5)
- la confrontation des données permettant de préciser les coupes et profils de l'AVP
- les notes techniques fixant les choix constructifs (terrassements, fondations, soutènements, voiries) et les possibilités techniquement réalisables
- les dispositions particulières à prendre en phase chantier vis-à-vis des nappes, avoisinants, ouvrages proches
- les conditions d'exploitation de l'ouvrage géotechnique.
- Le dimensionnement de niveau projet des ouvrages et la détermination des valeurs seuils. Les calculs seront effectués sous logiciel Foxta pour la détermination des fondations.

L'objectif de cette mission est de pouvoir adapter les ouvrages en fonction des anomalies de terrain détectée dans le cadre de l'avant-projet. Le cout donné ci-après s'entend pour une mission d'ingénierie hors sondages complémentaires qu'il pourrait être nécessaire de réaliser en plus de la mission de reconnaissance préliminaire.



DELAIS ESTIMATIFS

Sous réserve d'un accord par retour de mail, les délais estimatifs sont les suivants :

- Intervention sur site : **4 semaines à réception de la commande (hors fermeture estivale)**
- Durée d'intervention : **1 jour**
- Rapport définitif : **2 semaines après obtention de tous les résultats.**

A LA CHARGE DU CLIENT

- Fourniture impérative des plans et coupes des projets faisant figurer les niveaux de calage
- Fourniture des descentes de charges sur appui au stade avant-projet et au stade PRO pour la phase G2PRO
- Accessibilité à la parcelle
- Fourniture d'un point d'eau
- Plans des réseaux dans la zone du projet

Aucune intervention ne sera réalisée avant obtention de la totalité des plans nous permettant de localiser les réseaux présents sur site ou d'un courrier du client nous certifiant de l'absence de réseaux sur site.

En cas d'informations incomplètes ou erronées, Solea-btp déclinera toute responsabilité sur une éventuelle casse ou dégradation de réseaux.

A LA CHARGE DE SOLEA-BTP

- Rebouchage des sondages (n'incluant pas la remise en état à l'identique)

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant des missions dont le programme est détaillé ci avant est fixé à la somme forfaitaire de :

Missions d'investigation géotechnique et G2AVP

prix HT	4 600,00 €
TVA 20,0%	920,00 €
prix TTC	5 520,00 €

Mission G2PRO

prix HT	1 200,00 €
TVA 20,0%	240,00 €
prix TTC	1 440,00 €

CONDITIONS DE REGLEMENT

Paiement par virement bancaire à la commande.

Attention aucune intervention ne sera programmée avant réception du règlement.

Le virement doit être réalisé sur le compte suivant en prenant soin de mentionner les références : **EP 26-7985-34-G2AVP/PRO**

L'attestation de virement devra être confirmée à l'adresse mail contact@solea-btp.com.

RIB - Crédit Agricole
IBAN : FR76 1350 6100 0012 3526 4000 013
BIC : (SWIFT) AGRIFRPP835

VALIDITE DE L'OFFRE



Notre offre est valable trois mois à compter de la date d'émission de notre proposition technique et financière.

EXCLUSIONS

Nos prix sont établis pour des opérations de construction d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance et ne dépassant pas le coût total HT (travaux et honoraires compris) de 26 000 000€ ou pour des opérations de construction d'un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance et ne dépassant pas le coût total HT de 6 000 000€ HT (travaux et honoraires compris).

BON POUR ACCORD

- Nom du client :
- Adresse de facturation :

Le client, bon pour commande
(signature et tampon client)



Conditions générales des missions géotechniques

1. Cadre de la mission

Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4 joint à toute offre et à tout rapport), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'oeuvre de veiller à ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier :

- les missions d'étude géotechnique sont réalisées dans l'ordre successif tel que défini par la norme NF P94-500 de novembre 2013;
- exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ;
- l'exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit ;
- toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport ;
- toute mission d'étude géotechnique préliminaire de site, d'étude géotechnique d'avant-projet ou de diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l'hypothèse où la mission suivante d'étude géotechnique de projet lui est confiée ;
- une mission d'étude géotechnique de projet G2-PRO engage notre société en tant qu'assistant technique à la maîtrise d'oeuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie géotechnique objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés à l'ingénierie géotechnique chargée de l'étude et suivi géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant leur mise en œuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d'ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires.

CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DU CONTRAT

Missions d'Ingénierie Géotechnique

Entre Vous, le Client et Nous, le géotechnicien, il est convenu les dispositions suivantes :

1. DEFINITION DES LIMITES DE PRESTATION – OBLIGATIONS DES PARTIES

1.1. Cadre normatif de la mission objet du contrat

Le cadre de la mission est défini par la norme NF P 94-500. L'enchaînement des missions géotechniques suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. Il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les missions géotechniques nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage, soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art.

1.2. Obligations du Géotechnicien

– SOLEA BTP est tenu à une obligation de moyens. Il réalisera les missions décrites dans le présent contrat, en respectant les documents contractuels et les règles de l'art.

– Conformément au Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, Arrêté du 16 novembre 1994, le Géotechnicien régularisera une DICT auprès des organismes identifiés par le Client dans la Demande de Renseignement.

1.3. Obligations du Client

- Le Client remettra au Géotechnicien les documents sollicités et nécessaires au bon accomplissement de sa mission.

- L'étude sera réalisée sur la base de ces documents. Ainsi, le client s'engage à signaler à SOLEA BTP tout changement dans l'implantation, la conception, l'importance des constructions. De même, il informera SOLEA BTP de tout incident survenu en cours de chantier susceptible de relever d'une problématique géotechnique.

- Conformément au Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, Arrêté du 16 novembre 1994, le Client doit transmettre avec la commande les résultats de la Demande de Renseignement.

- Le Client payera le prix des missions conformément aux modalités définies dans le présent contrat (article 6.3)

2. EXECUTION DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

2.1. Accès au site

L'acceptation de notre proposition comprend l'autorisation d'accès au site ainsi que l'autorisation d'effectuer les travaux.

Sauf stipulation contraire portée dans la proposition technique et financière, le site est réputé accessible et carrossable.

- Accessibilité : camion (pds : 20t / ht circulation : 4,20 m / ht travail : 6,50 m), chenillard auto-moteur, tractopelle,

- Carrossabilité : défriché, exempt d'obstacles enterrés, non déstructuré par la pluie ou gelé profondément. Dans le cas contraire, les aménagements éventuels sont à la charge du client.

La remise en état des terrains à l'initial n'est pas incluse. Pour les puits, il est prévu le remblaiement au mieux avec les matériaux extraits, dès la fin de cette prestation.

2.2. Réseaux et ouvrages enterrés

Le Maître d'Ouvrage s'engage à fournir avec la commande, les plans complets de réseaux et de tout ouvrage souterrain sur la parcelle étudiée; cette recherche n'entre pas dans notre proposition, s'agissant de servitudes et non de données géologiques. Notre assurance pour dégâts accidentels à ces ouvrages et réseaux ne peut intervenir qu'à cette condition.

Le Maître d'Ouvrage conserve la charge de la réparation des désordres occasionnés en cours de sondages aux ouvrages (réseaux, canalisations...) enterrés non répertoriés ou mal implantés sur les plans fournis.

2.3. Implantation

En l'absence de plan topographique suffisamment précis ou de repère altimétrique connu à proximité immédiate, l'implantation des têtes de sondages sera fournie relativement à un repère défini arbitrairement sur site.

Aucune garantie n'est donnée sur la pérennité du repère.

A défaut d'intervention d'un cabinet topographique, la précision des implantations est de l'ordre de 0,50 m en planimétrie et 0,20 cm en altimétrie.

3. DELAIS

Les délais d'intervention figurant sur le devis sont donnés à titre estimatif et indicatif. Sauf stipulation contraire, ils n'engagent pas la société SOLEA BTP.

En cas d'engagement sur la durée de ces prestations et dans le cas d'un retard dans l'exécution de sa mission, il sera appliqué des pénalités prévues à l'article 7 des présentes conditions générales.

Le délai de réalisation démarre à la réception de la commande de la mission valant acceptation sans réserve des conditions d'exécution.
La date d'achèvement est la date d'envoi du rapport de synthèse.

– Le délai est prolongé de la durée des journées d'intempéries subies durant l'exécution des investigations géotechniques. Les journées d'intempéries sont comptées sur la base des journées durant lesquelles le Géotechnicien constate que le terrain n'est pas praticable pour la bonne réalisation des investigations.

– La responsabilité de la société SOLEA BTP ne saurait être engagée pour des retards consécutifs à des faits qui ne lui sont pas imputables (terrain impraticable par exemple).

4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels applicables sont :

- Le présent contrat,
- L'annexe « Décomposition financière »,
- Le norme NF 94-500 dans son intégralité,
- Le Reef.

5. LE RAPPORT

Le rapport géotechnique constitue le compte rendu de la mission d'ingénierie défini par la commande ou le contrat. Le rapport géotechnique et ses annexes constituent un ensemble indissociable. Son utilisation même partielle par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur, ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée, ne pourra engager la responsabilité de SOLEA BTP.

6. LE PRIX

6.1. Contenu du prix et validité

Le prix est établi sur la base des informations transmises au moment de l'établissement du contrat. Le prix qui en résulte constitue le minimum de rémunération du Géotechnicien.

Le prix est valable pour une durée de 3 mois à compter de la date d'envoi du contrat et correspond au détail unitaire figurant dans le bordereau de prix ci-joint.

6.2. Variations du prix

Le prix est réputé ferme et définitif. Toutefois :

– Dans le cas de modification du projet résultant de la volonté du maître d'ouvrage, d'événements imprévisibles ou de faits non imputables au Géotechnicien, le devis sera adapté et modifié selon nouvelle estimation fournie par SOLEA BTP. En cas de désaccord sur le nouveau prix, SOLEA BTP se réserve le droit de dénoncer le contrat.

– Dans le cas de modifications des charges imposées par voie législative ou réglementaire, qui auraient une incidence sur le coût d'exécution de l'ouvrage, les dépenses sont ajoutées au moment du règlement sur production de justifications précises.

Les prix de celui-ci ne peuvent être modifiés que par voie d'avenant.

6.3. Paiement

Dans le cadre d'un marché public, le Géotechnicien bénéficiera du paiement direct intégral de ses factures par le maître d'ouvrage, conformément au décret n° 73.329 du 1er mars 1973.

Dans le cadre d'un marché privé, une caution bancaire personnelle et solidaire du Client devra être fournie au Géotechnicien, telle que prévu par l'article 1799-1 du Code Civil ou selon l'article 14 de la loi de 1975 en cas de sous-traitance.

Le paiement se fera selon les modalités suivantes :

- un acompte de 30 % à la signature du contrat,
- le paiement du solde de 70 % à l'issue de chaque étape du dossier, avec un délai de paiement de 30 jours.

Les retards de paiement ouvrent droit au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.

Le donneur d'ordre se libérera des sommes dues par lui, en faisant crédit au compte ouvert au nom de SOLEA BTP.

6.4. Indemnité d'immobilisation

Si SOLEA BTP se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ou d'achever l'intégralité de ses prestations, du fait d'un événement qui est étranger, une indemnité d'immobilisation sera versée par le client au prix suivant :

- 1350€ H.T/jour d'immobilisation

7. PENALITES

En cas de retard ou de surcoût de travaux, les pénalités sont réputées indemniser le client de son préjudice ainsi que les conséquences indirectes induites aux tiers.

7.1. Pénalités de retard

Des pénalités de retard pourront être précisées dans le contrat passé entre SOLEA BTP et le client.

Les pénalités de retard sont plafonnées à 10 % des honoraires du Géotechnicien.

Les pénalités sont réputées couvrir toutes les conséquences directes ou indirectes des retards du Géotechnicien dans l'exécution de sa mission.

Les investigations géotechniques sont un préalable à l'exécution de la mission du Géotechnicien. Les retards dans l'exécution des investigations géotechniques, occasionnés par une cause étrangère au Géotechnicien, ne peuvent donner lieu à pénalité. Il s'agit notamment de :

- précipitations de toute nature,
- terrain impraticable suite à des précipitations (sur constat du Géotechnicien).

Le délai global d'exécution de la mission sera prolongé d'autant.

7.2. Pénalités pour surcoûts de travaux

Le Géotechnicien n'est engagé que sur les estimations qu'il établit dans le cadre de l'exécution de sa mission. Il n'est tenu à aucune estimation qui lui serait remise par le Maître d'Ouvrage ou un acteur à l'acte de construire.

Le Géotechnicien est tenu à une obligation de moyens. Les investigations géotechniques ont pour objectif de réduire les aléas par la reconnaissance ponctuelle de la géologie du sol; elles ne suppriment pas l'aléa. Des adaptations en cours de travaux peuvent être nécessaires du fait de variations locales de la géologie.

Sauf erreur d'interprétation des reconnaissances constatées au droit des investigations géotechniques, le client assumera en totalité les conséquences financières des adaptations nécessaires au traitement de l'aléa rencontré.

Conformément à la norme NFP 94-500, le Géotechnicien n'est pas engagé sur les coûts, quantités et délais avant la mission de projet géotechnique (G2).

Pénalités pour dépassement du coût d'objectif à l'appel d'offres

A la remise du rapport phase PRO, le Géotechnicien joint une estimation du coût des travaux. Le « seuil d'appel d'offre » correspond à la tolérance au-delà de laquelle le client est en droit d'appliquer des pénalités au Géotechnicien. Le « seuil d'appel d'offre » est fixé à 10 %.

Au-delà de ce seuil, seules s'appliqueront des pénalités pour dépassement du coût d'objectif d'un montant de 250 €HT par pourcent de dépassement. Les pénalités sont plafonnées 5 % des honoraires du Géotechnicien.

Pénalités pour dépassement des marchés de travaux

Si un surcoût de travaux est consécutif à une erreur dans l'exécution de sa prestation d'ingénierie à l'exception de toute adaptation rendue nécessaire du fait d'une variation locale de la géologie, le Client pourra appliquer des pénalités au Géotechnicien. Un taux de tolérance de 10 % sera néanmoins retenu.

Les pénalités pour dépassement du coût des marchés de travaux est de 500 €HT par pourcent de dépassement.

Les pénalités sont plafonnées 10% des honoraires du Géotechnicien.

En cas de marché de travaux à forfait, l'entreprise est réputée assumer l'aléa géologique et le risque d'adaptations. Le Client garantira le Géotechnicien contre toute réclamation.

7.3. Résiliation

Le présent contrat pourra être résilié par l'une des parties, dans le cas où l'autre partie est défaillante dans l'exécution de ses obligations, à l'expiration d'un délai de deux semaines après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé, demandant la réparation de la défaillance, et restée sans effet.

En cas de résiliation par le Client, non justifiée par une défaillance du Géotechnicien, le Client est engagé à indemniser le Géotechnicien de la totalité des prestations débutées suivant le détail des postes porté dans l'annexe financière. A minima, le Géotechnicien conservera l'acompte.

8. RESPONSABILITE ET ASSURANCE

8.1. Responsabilité du Géotechnicien

Le Géotechnicien assume les responsabilités qu'il engage par l'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat.

A ce titre, le géotechnicien est responsable de ses prestations, dont la défectuosité lui est imputable. La responsabilité de SOLEA BTP ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique, objet de la présente proposition financière et technique.

Il est expressément convenu que pour les dommages, autres que les dommages à la construction engageant la responsabilité décennale du Géotechnicien, sa responsabilité sera limitée dans les conditions suivantes :

– La responsabilité du Géotechnicien ne saurait être engagée au-delà des montants de garantie fixés à son contrat d'assurance. En outre, le Géotechnicien sera garanti par le Client, contre les conséquences de toute recherche en responsabilité de la part de tiers au présent contrat dès lors qu'elles dépasseraient les montants de garanties visés à l'article 8.2.

– En l'absence de faute du Géotechnicien, le Client assume le risque inhérent à son projet. Le Client relèvera en garantie le Géotechnicien contre les recours de tiers dans le cas de désordres sur réseaux si leur implantation ne correspondait pas aux indications renseignées par les concessionnaires.

Toute modification apportée ultérieurement à l'étude, objet du présent contrat, nécessite une nouvelle étude de faisabilité. Si la modification apparaît en phase projet, il conviendra de confier à un Géotechnicien une mission comportant la faisabilité d'avant-projet et l'étude du nouveau projet. Dans ces cas de modification, l'étude, objet du présent contrat, est réputée caduque. Toute utilisation de cette étude est faite sous l'entière responsabilité du Client.

8.2. Assurances

Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale du Géotechnicien

Le Géotechnicien a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle auprès de SMABTP. Ce contrat couvre le Géotechnicien sur toutes les opérations dont le coût global reste inférieur à 26 000 000 € HT pour les ouvrages de bâtiment et 6 000 000 € HT pour les ouvrages de génie civil.

Montants de garantie:

- Dommages matériels engageant la responsabilité décennale de SOLEA BTP:

- Ouvrage de bâtiment	Coût de la construction
- Ouvrage de génie civil	750 000 euros

- Dommages matériels engageant la responsabilité civile professionnelle de SOLEA BTP:

- Ouvrages de bâtiment	610 000 euros
- Ouvrages de génie civil	305 000 euros

- Dommages immatériels engageant la responsabilité civile professionnelle de SOLEA BTP:

- Ouvrages de bâtiment	153 000 euros
- Ouvrages de génie civil	153 000 euros

- Dommages corporels engageant la responsabilité civile professionnelle de SOLEA BTP:

- ouvrages de bâtiment	3.354.000 euros
- ouvrages de génie civil	3.354.000 euros

Extension des garanties du contrat RCPro/Déc et attestation nominative de chantier

Le Client informera le Géotechnicien du cas où le coût prévisionnel de l'ouvrage est supérieur aux seuils définis ci-dessus (honoraires de maîtrise d'œuvre et bureau de contrôle compris). Si tel est le cas, l'avis de la Compagnie d'assurance devra être demandé pour validation de l'extension de garantie, et détermination de la surprime correspondante.

Le Client s'engage à prendre en charge cette surprime.

En cas de demande d'attestation nominative de chantier dans le cadre d'une opération normalement couverte par le contrat, le Client s'engage à indemniser le Géotechnicien d'une somme forfaitaire de 500 €HT.

Polices Complémentaires de Groupe / Polices de Chantier

Dans le cas où le Maître d'Ouvrage ou l'Entreprise souscrit une Police Complémentaire de Groupe ou une Police de chantier (notamment TRC), le Client s'engage à en faire bénéficier le Géotechnicien dans les mêmes conditions que les autres BET locuteurs d'ouvrage et sans surcoût.